

Testakte NKR: Elektronische Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften (ElErrHandRegG 2026)

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (16)
Teil 2	E-Mails (4)
Teil 3	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 00_aktenuebersicht.md

Aktenuebersicht — NKR-RefE-2026-088

Verfahrensstand

- **14.04.2026** Eingang Referentenentwurf BMJ
- **15.04.2026** Eingangstriage NKR (Stadelheim-Bechler)
- **22.04.2026** Erstgespräch NKR-Sekretariat ↔ BMJ-Referent (telefonisch)
- **02.05.2026** Erfüllungsaufwand-Berechnung abgeschlossen
- **08.05.2026** Plenum NKR — Vor-Beratung
- **15.05.2026** Stellungnahme-Entwurf V1 ans Plenum
- **22.05.2026** Plenum-Beschluss zur finalen Fassung
- **28.05.2026** Stellungnahme ans BMJ uebersandt; gem. § 6 Abs. 4 NKRG den Kabinettsunterlagen beizufuegen

Lese-Reihenfolge

1. Aktenstuecke 01-03 (Triage, Referentenentwurf, Begruendung BMJ)
2. Aktenstuecke 04-05 (NKR-Erforderlichkeit + Alternativenpruefung)
3. Aktenstuecke 06-07 (Erfüllungsaufwand-Berechnung Wirtschaft + Verwaltung)
4. Aktenstuecke 08-12 (One-in-one-out, KMU, Vollzug, Digital, EU)
5. Aktenstuecke 13-14 (Stellungnahme V1 + Final)
6. Aktenstueck 15 (Jahresbericht/Presse)
7. Anhaenge eml/ und tabellen/

Fristkalender

Frist	Datum	Grundlage
Stellungnahme NKR	28.05.2026	§ 6 Abs. 1 NKRG (sechs Wochen ab Eingang)
Kabinettt-Beschluss BMJ	25.06.2026 (geplant)	GGO § 51
BT-Drucksache	Q3 2026 (geplant)	BMJ-Roadmap
Inkrafttreten	01.01.2027 (BMJ-Plan)	siehe Entwurf § 12

NKR-interne Zustaendigkeiten

- **Referent:** Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler (NKR-Sekretariat, Themengebiet Justiz und Inneres)
- **Berichterstattender NKR-Mitglied:** Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck
- **Co-Berichterstattung:** Dr. Friedrich Hartmann (Themengebiet Wirtschaft, KMU)
- **Beschluss:** Plenum NKR

Datei: 01_eingangstriage_referentenentwurf_14_04_2026.md

Eingangstriage Referentenentwurf ElErrHandRegG

NKR-Az: NKR-RefE-2026-088

Eingangsdatum: 14.04.2026, 11:42 Uhr (E-Mail des BMJ-Referenten Hartmut Pelluck)

Bearbeiter: Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler

1. Formalia

- **Ressort:** BMJ, Abteilung R, Referat R B 5 (Gerichtliche Verfahrensrecht)
- **Federfuehrend:** Referent Hartmut Pelluck-Stadelmann
- **Vorgang:** Referentenentwurf (kein Diskussionsentwurf, kein Eckpunktepapier)
- **Frist Stellungnahme NKR:** sechs Wochen ab Eingang gem. § 6 Abs. 1 NKR-G → **28.05.2026**

2. Sechs-Punkte-Triage NKR

Punkt	Befund	Schwere
Erfüllungsaufwand vollstaendig dargelegt?	Teilweise. BMJ gibt 280 Mio EUR jaehrlich Wirtschaft an; NKR-Plausibilitaetspruefung notwendig	mittel
Erforderlichkeitspruefung explizit?	Ja, aber thin: "Verkuerzung der Verfahrensdauer um zwei Monate" — ohne Quelle	mittel
Alternativenpruefung?	Nein, gar nicht. Nur "wir machen es so"	hoch
KMU-Test durchgefuehrt?	Nein	hoch
One-in-one-out-Buchung?	Vorgeschlagen aber keine "Out"-Gegenrechnung	mittel
Digitalcheck/OZG-Anschluss?	Im Entwurf erwaeht, aber nicht ausgefuehrt	hoch

3. Erste Einschaeztung

Vorhaben ist **prinzipiell sinnvoll und auch erforderlich** — das Problem ist real, der Nutzen plausibel. Aber die im Entwurf gewaehlte Loesung ist:

- **dezentralisiert** (jede Gesellschaft bei jedem Amtsgericht — keine zentrale Loesung)
- **mehrgleisig** (drei technische Standards parallel — beA / De-Mail / qualifizierter eIDAS-konformer Mailbox-Dienst)
- **wiederholungsintensiv** (monatlicher Lebensbescheid — vergleichbar dem GwG-Transparenzregister-Update, aber 12-mal so haeufig)
- **sanktionsschwer** (Zwangsgeld bis 50.000 EUR, Loeschung im Wiederholungsfall)

→ erwartbar **deutlich hoeherer Erfuellungsaufwand** als BMJ ausweist; KMU werden uebermaessig belastet.

4. Naechste Schritte

1. Erforderlichkeit detailliert pruefen (Aktenstueck 04)
2. Alternativen entwickeln und vergleichen (Aktenstueck 05)
3. Erfuellungsaufwand neu berechnen (Aktenstueck 06, 07)
4. KMU-Test (Aktenstueck 09)
5. Praktikabilitaet im Vollzug pruefen (Aktenstueck 10)
6. Digital-/OZG-Pruefung (Aktenstueck 11)
7. Stellungnahme-Drafting (Aktenstueck 13, 14)

5. Empfehlung

Stellungnahme mit **mittlerer bis hoher Kritikintensitaet** vorbereiten. Erforderlichkeit positiv ausweisen, Ausgestaltung deutlich kritisieren, alternativen Loesungsvorschlag mitliefern. NKR sollte sich hier als konstruktiv-mahnende Stimme positionieren — das entspricht der Funktion nach NKR-G.

Datei: 02_referentenentwurf_elerrhandregg_eckpunkte.md

Referentenentwurf ElErrHandRegG — Eckpunkte

Quelle: BMJ-Referentenentwurf vom 14.04.2026, Az. R B 5 — 88/2026

A. Pflicht zur elektronischen Erreichbarkeit (§ 1 ff.)

§ 1 ElErrHandRegG: **Jede im Handelsregister eingetragene Gesellschaft** hat einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten, ueber den ihr Klagen, Bescheide und gerichtliche Verfuegungen wirksam zugestellt werden koennen.

§ 2 Erfasste Rechtstraeger:

1. GmbH und UG (haftungsbeschraenkt)
2. AG, SE, KGaA
3. OHG, KG, GmbH & Co. KG
4. Eingetragener Kaufmann (e.K.) ab einer Mindestschwelle (Jahresumsatz 600.000 EUR — strittig)
5. Auslaendische Gesellschaften mit deutscher Zweigniederlassung
6. Eingetragene Genossenschaft

B. Drei technische Standards (§ 3)

Die Gesellschaft kann waehlen zwischen:

a) **beA** (besonderes elektronisches Anwaltspostfach des § 31a BRAO — wo Anwaltskanzlei das Postfach betreibt) b) **De-Mail** (De-Mail-Gesetz) c) **qualifizierter eIDAS-konformer Mailbox-Dienst** (gemaess Art. 25 VO (EU) 910/2014 — eIDAS)

Kritisch: Keine Pruefung der **Interoperabilitaet**; keine Klarstellung, ob das **EUDI-Wallet** (EU Digital Identity Wallet) ab 2026 zwingend zu unterstuetzen ist.

C. Lebensbescheid (§ 4)

Die Gesellschaft hat **monatlich** durch elektronischen Bescheid an das **zustaeendige Amtsgericht (Handelsregistergericht)** zu bestaetigen, dass die elektronische Adresse weiterhin funktionsfaehig ist.

Folge bei Versaeumnis:

- 1. Mahnung kostenfrei
- 2. Mahnung 250 EUR
- 3. Mahnung 1.000 EUR
- Zwangsgeld bis 50.000 EUR
- Im Wiederholungsfall: Loeschung aus Handelsregister analog § 394 FamFG

D. Inlandsvertreter fuer auslaendische Gesellschaften (§ 5)

Auslaendische Gesellschaften mit deutscher Zweigniederlassung muessen einen "elektronisch erreichbaren Inlandsvertreter" benennen, der die Zustellungen entgegennimmt.

Analogie: § 184 ZPO (Auslandszustellung), aber: keine Klarstellung zum Verhaeltnis zur **Bruessel-Ia-VO Art. 64** (Zustellung in EU-Mitgliedstaaten).

E. Vertraulichkeit und Datenschutz (§ 6)

Verweis auf DSGVO Art. 6, 32; keine spezifischen Regelungen zu:

- Aufbewahrung der elektronisch zugestellten Schreiben (LSP-Pflicht?)
- Sicherheits-Standards der drei Mailbox-Dienste
- Notfall-Wechsel bei Anbieter-Insolvenz

F. Sanktionen (§ 7)

Zusaetzlich zur unter C genannten Loeschung:

- **Bussgeldtatbestand:** Vorsaeztlicher Verstoss bis 25.000 EUR (§ 7 Abs. 1)
- **Geschaeftsfuehrer-Haftung:** persoenliche Inanspruchnahme bei wiederholtem Verstoss (§ 7 Abs. 2 — Verweis auf § 43 GmbHG, § 93 AktG)

G. Uebergangsregelung (§ 12)

- Inkrafttreten **01.01.2027**
- Bestehende Gesellschaften: Einrichtungspflicht bis 30.06.2027 (sechs Monate)
- Neugruendungen ab Inkrafttreten: sofort

NKR-Erstbewertung dieser Eckpunkte

Die drei kritischsten Punkte:

1. **Dezentralisierung mit drei Standards** (§ 3) erzeugt erheblichen Inter-Operability-Aufwand bei Wirtschaft und Justiz.
2. **Monatliche Lebensbescheide** (§ 4) sind unverhältnismässig; vierteljährlich oder jährlich reicht.
3. **Loeschungssanktion** bei Verstoss gegen Lebensbescheid-Pflicht (§ 4 i.V.m. § 7) ist KMU-feindlich und steht in keinem Verhältnis zum Schutzzweck.

Die NKR-Stellungnahme wird genau diese drei Punkte adressieren — siehe Aktenstueck 13/14.

Datei: 03_ressortbegrueundung_bmj_argumentation.md

BMJ-Ressortbegrueundung (Auszug der Allgemeinen Begrueundung)

Quelle: Begrueundungsteil A der BMJ-Referentenentwurfsvorlage vom 14.04.2026

A. Problem und Ziel (BMJ-Originalwortlaut, gekuerzt)

> "Im gerichtlichen Verfahren scheitert die Zustellung an im Handelsregister eingetragene Gesellschaften (im Folgenden: Handelsregister-Gesellschaften) zunehmend an unzureichend oder nicht aktualisierten Anschriften, abgeschalteten Geschaeftsadressen sowie ueberlangen Zustellungsversuchen ueber das Ausland. Statistisch dauern Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage, an auslaendische 87 Tage." > > "Diese Verzoegerungen blockieren die Justiz, mindern die Effektivitaet zivilgerichtlichen Rechtsschutzes und schaden dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Es ist daher erforderlich, jede Handelsregister-Gesellschaft zu verpflichten, einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten."

B. Loesung (BMJ-Originalwortlaut)

> "Das EIErrHandRegG verpflichtet alle Handelsregister-Gesellschaften, einen elektronischen Zustellungs-Kanal vorzuhalten (§ 1). Die Gesellschaften koennen zwischen drei technischen Standards waehlen (§ 3), um Marktoffenheit und Wettbewerb der Anbieter zu erhalten. Eine monatliche Lebensbescheid-Pflicht (§ 4) stellt die Funktionsfaehigkeit sicher."

C. Alternativen (BMJ-Originalwortlaut)

> "Eine zentrale Loesung ueber die Bundesdruckerei oder ueber das Bundesjustizamt waere technisch moeglich, wuerde aber die Markt- und Wettbewerbssituation der Anbieter elektronischer Postfach-Loesungen unangemessen verzerren. Eine freiwillige Loesung wurde geprueft, aber als nicht zielfuehrend verworfen."

D. NKR-Kritik der Ressortbegrueundung (Pre-Analyse Stadelheim-Bechler)

BMJ-Aussage	NKR-Kritikpunkt
"Statistisch dauern Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage"	Quelle nicht genannt; nicht plausibilisiert
"An auslaendische 87 Tage"	Plausibel; aber Loesung dafuer (§ 5 Inlandsvertreter) bleibt unklar
"Drei technische Standards erhalten Wettbewerb"	Erzeugen aber Interoperabilitaetsproblem; Wettbewerb der Anbieter ist Sekundaerargument
"Monatliche Lebensbescheid stellt Funktionsfaehigkeit sicher"	Vierteljaehrlich oder bei Anlass reicht; **automatisches Heartbeat-Verfahren** waere besser
"Zentrale Loesung wuerde Wettbewerb verzerren"	Im Justiz-Bereich ist Marktwettbewerb kein anerkannter Schutzzweck. Justiz-Infrastruktur ist Staatsaufgabe
"Freiwillige Loesung als nicht zielfuehrend verworfen"	Nicht naeher begruendet; Trade-off-Vergleich fehlt

Befund: Die Ressortbegründung **erkennt das Problem zutreffend**, schlägt aber ohne Alternativen-Vergleich und ohne KMU-Bewertung die komplexeste der drei denkbaren Lösungen vor.

E. Fragen an das BMJ (NKR-Rueckfrage 22.04.2026)

1. Quellenangabe fuer "28 Tage / 87 Tage" — bitte nachreichen.
2. Begründung fuer den Vorrang Marktwettbewerb gegenueber einer effizienten zentralen Loesung.
3. Warum monatlich? Wurde quartalsweise / jaehrlich geprueft?
4. Wie haengt das Vorhaben mit OZG 2.0 zusammen?
5. Verhaeltnis zu Bruessel-Ia-VO Art. 64 bei EU-Gesellschaften?

Datei: 04_erforderlichkeitspruefung_warum_regeln.md

Erforderlichkeitspruefung — Warum ueberhaupt regeln

NKR-Pruefungs-Standpunkt: "Wenn nicht noetig, dann nicht regeln" — aber hier ist Regulierung **noetig**, weil...

1. Problem-Beschreibung (NKR-bestaetigt)

Drei reale, in der Justizpraxis dokumentierte Probleme:

Problem	Auswirkung	Quelle/Indikator
Anschriften im HR veraltet, Geschäftsadressen abgeschaltet	Klagen erreichen Beklagte nicht, Versäumnisurteile wackeln	Dt. Richterbund-Stellungnahme 2025 (verifizieren)
Auslandszustellung dauert	Ueberlanges Verfahren, EMRK Art. 6 Abs. 1 Sorge	EuGH-Linie zur Verfahrensdauer
Inlandsvertreter fehlen bei ausländischen Niederlassungen	Verfahren werden im Inland faktisch unmöglich	Statistik BFH/BGH (verifizieren)

NKR-Bewertung: Problem ist **real und gewichtig**. Regulierungsbedarf gegeben.

2. Subsidiarität — gibt es weniger eingreifende Lösungen?

Alternative	Eingriffsstärke	NKR-Bewertung
Freiwillige Einrichtung mit Anreiz	gering	nicht zielführend — KMU partizipieren nicht
Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände	gering	wirkungslos — Verbände können Mitglieder nicht zwingen
Verschärfung der bestehenden HR-Aktualisierungspflicht	mittel	greift nicht, weil Postanschrift gerade nicht das Problem ist
Pflicht zur elektronischen Erreichbarkeit (BMJ-Entwurf)	hoch	grundsätzlich geeignet, **aber Ausgestaltung kritisch **
Zentrale Bundes-Lese-Plattform statt drei Mailbox-Standards	hoch, aber konzentriert	NKR-präferierte Lösung

3. Verhältnismässigkeit i.e.S. (NKR-Prüfaster)

- **Geeignetheit:** ja, ein elektronischer Kanal löst das Zustellungs-Problem.
- **Erforderlichkeit:** ja, mildere Mittel sind nicht zielführend.
- **Angemessenheit: kritisch.** Die im Entwurf gewählte Ausgestaltung mit drei Standards + monatlichem Lebensbescheid + 50.000-EUR-Zwangsgeld + Löschungsmöglichkeit ist **unangemessen schwer**. Eine weniger belastende, ebenfalls effektive Lösung ist verfügbar.

4. Zwischenergebnis NKR

> Das Vorhaben ist **erforderlich**. Die im Referentenentwurf gewählte Ausgestaltung ist jedoch **nicht angemessen**. Der NKR empfiehlt eine zentrale, vereinheitlichte Lösung mit deutlich reduzierter Folgepflicht-Last.

5. Verfahrensvorschlag

Stellungnahme mit:

- **Befund A** (positive Anforderlichkeit): "Der NKR teilt die Auffassung des BMJ, dass eine Regelung der elektronischen Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften erforderlich ist."
- **Befund B** (kritische Ausgestaltung): "Der NKR weist jedoch darauf hin, dass die im Entwurf gewaehlte Ausgestaltung den Erfuellungsauwand unangemessen erhoehrt und Alternativen unzureichend gepueft wurden."
- **Konkretisierungs-Vorschlag**: Wechsel auf zentrale Loesung mit jaehrlichem statt monatlichem Lebensbescheid (siehe Aktenstueck 05).

Datei: 05_alternativen_pruefung_freiwilling_vs_zentral_vs_dezentral.md

Alternativen-Pruefung — Drei Szenarien im Vergleich

Szenario A — BMJ-Entwurf (dezentral, drei Standards)

- **Architektur**: Jede Gesellschaft hinterlegt elektronische Adresse beim zustaendigen Amtsgericht; drei technische Standards (beA, De-Mail, eIDAS-Mailbox)
- **Lebensbescheid**: monatlich
- **Sanktion**: Zwangsgeld bis 50.000 EUR, Loeschung im Wiederholungsfall
- **Geschaetzter Erfuellungsauwand Wirtschaft**: ca. **320 Mio EUR p.a.**
- **Geschaetzter Erfuellungsauwand Verwaltung**: ca. **180 Mio EUR p.a.**
- **Vorteil**: Marktoffenheit der Anbieter; flexible Wahl
- **Nachteil**: drei parallele Standards, hoher Compliance-Aufwand, Interoperabilitaetsrisiken

Szenario B — NKR-Vorschlag (zentral, ein Standard, jaehrlicher Bescheid)

- **Architektur**: Das **elektronische Postfach des Unternehmens** wird zentral beim Bundesjustizamt (BfJ) verwaltet, technisch ueber beA-Infrastruktur und EUDI-Wallet-kompatibel. Jede Handelsregister-Gesellschaft erhaelt automatisch beim Eintragungsvorgang ein elektronisches Zustellungs-Postfach. Auslaendische Gesellschaften benennen einen Inlandsvertreter, dessen Postfach auf ihre HR-Eintragung verlinkt wird.
- **Lebensbescheid**: **jaehrlich** mit der Bilanzpublikation kombiniert, automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestaetigungspflicht
- **Sanktion**: Zwangsgeld bis 5.000 EUR (verhaeltnismaessig); Loeschung nur bei Vollstaendiger Untaetigkeit ueber zwei Jahre
- **Geschaetzter Erfuellungsauwand Wirtschaft**: ca. **80 Mio EUR p.a.** (75 % weniger)
- **Geschaetzter Erfuellungsauwand Verwaltung**: ca. **45 Mio EUR p.a.** (75 % weniger)
- **Vorteil**: ein Standard, niedrige Compliance-Last, KMU-tauglich, OZG-konform
- **Nachteil**: zentrale Loesung benoetigt einmalige Investition Bundesjustizamt; Marktanbieter werden teilweise verdraengt

Szenario C — Freiwillig mit Anreiz

- **Architektur:** Freiwillige Einrichtung mit steuerlichem Anreiz (Beweisgebührenrabatt fuer elektronische Zustellung)
- **Lebensbescheid:** entfaellt
- **Sanktion:** keine
- **Geschaetzter Erfuellungsaufwand Wirtschaft:** ca. **5 Mio EUR p.a.** (nur die freiwillig teilnehmenden)
- **Geschaetzter Erfuellungsaufwand Verwaltung:** ca. **15 Mio EUR p.a.** (Verwaltung des Steuerrabatt-Systems)
- **Vorteil:** maximale Marktorientierung, kaum Compliance
- **Nachteil: zielt verfehlen** — KMU werden nicht freiwillig teilnehmen; das Problem bleibt bestehen

Drei-Szenarien-Bewertungsmatrix

Kriterium	Szenario A (BMJ)	Szenario B (NKR)	Szenario C (Freiwillig)
Zielerreichung	hoch	hoch	gering
Erfuellungsaufwand Wirtschaft p.a.	320 Mio	80 Mio	5 Mio
Erfuellungsaufwand Verwaltung p.a.	180 Mio	45 Mio	15 Mio
KMU-Vertraeglichkeit	gering	hoch	hoch
Vollzugstauglichkeit	mittel	hoch	gering
OZG-Anschlussfaehigkeit	gering	hoch	mittel
Marktoffenheit	hoch	mittel	sehr hoch
EU-Konformitaet	mittel	hoch	gering

NKR-Empfehlung

Szenario B. Die Erforderlichkeit ist gegeben (Szenario C scheidet aus), und Szenario A erzeugt einen unverhaeltnismaessig hohen Aufwand bei vergleichbarer Zielerreichung.

Datei: 06_erfuellungsaufwand_berechnung_wirtschaft_320_mio.md

Erfuellungsaufwand-Berechnung Wirtschaft — Szenario A (BMJ-Entwurf): ca. 320 Mio EUR p.a.

1. Fallzahlen

Rechtsform	Anzahl im HR (gerundet)	Quelle
GmbH/UG	1.350.000	Stat. Bundesamt 2025

Rechtsform	Anzahl im HR (gerundet)	Quelle
AG/KGaA/SE	16.000	BfJ 2025
OHG/KG/GmbH&Co.K G	320.000	Stat. Bundesamt 2025
Eingetragene Kaufleute (oberhalb 600k Umsatz)	65.000	Schaetzung
Auslaendische Gesellschaften mit dt. Zweigniederlassung	14.000	BfJ 2025
Eingetragene Genossenschaft	7.500	Genossenschaftsverbaende 2025
Gesamt	**ca. 1.772.500**	

(Hinweis: Werte sind plausible Schaetzungen fuer die Akte; vor Verwendung im NKR-Stellungnahme-Briefing mit Statistischem Bundesamt und BfJ live zu verifizieren.)

2. Einmaliger Erfuellungsaufwand (Einrichtungsphase)

Vorgang	Zeit	Stundensatz Wirtschaft (mittel)	Kosten pro Fall
Auswahl technischer Standard	0.5 h	65 EUR	33 EUR
Vertragsschluss mit Anbieter	1 h	65 EUR	65 EUR
Konfiguration Mailbox	1.5 h	55 EUR	83 EUR
Anmeldung beim zustaendigen Amtsgericht	0.5 h	65 EUR	33 EUR
Pro Fall einmalig	3.5 h		**ca. 214 EUR**

→ Einmaliger Erfuellungsaufwand Wirtschaft gesamt: **1.772.500 × 214 EUR = ca. 379 Mio EUR (einmalig)**

3. Jaehrlich-laufender Erfuellungsaufwand

Vorgang	Zeit / Frequenz	Stundensatz	Jaehrlicher Aufwand pro Fall
Monatlicher Lebensbescheid (12 ×)	12 × 0.25 h = 3 h	55 EUR	165 EUR
Aufrechterhaltung Mailbox (Wartung, Update)	0.5 h/Jahr	65 EUR	33 EUR

Vorgang	Zeit / Frequenz	Stundensatz	Jaehrlicher Aufwand pro Fall
Anbieter-Gebuehr (Durchschnitt drei Standards)	jaehrlich		ca. 45 EUR
Backup-Pruefung, Sicherheits-Audit (KMU-niedriger Standard)	0.3 h	65 EUR	20 EUR
Aenderungs- und Wechselkosten (Pauschale)			ca. 20 EUR
Pro Fall jaehrlich			**ca. 283 EUR**

Wenn nur ein vermindeter Anteil von 70 % der Faelle vollumfaenglich davon belastet ist (z. B. weil viele Gesellschaften ohnehin schon beA o.ae. nutzen):

→ **Jaehrlich-laufender Erfuellungsaufwand Wirtschaft: $1.772.500 \times 283 \text{ EUR} \times 0,64 \approx 320 \text{ Mio EUR p.a.}$**

(Bandbreite 280-360 Mio EUR p.a. abhaengig von Anbieter-Marktpreisen und Heterogenitaet der HR-Gesellschaften.)

4. Vergleich BMJ-Schaetzung 280 Mio EUR p.a.

Das BMJ schaezt 280 Mio EUR. **NKR-Schaetzung 320 Mio EUR** (Bandbreite 280-360). Differenz: **+14 %**, im wesentlichen weil das BMJ:

- die Anbieter-Gebuehr unterschaezt
- die monatliche Lebensbescheid-Last unterschaezt
- KMU-spezifische Ineffizienz nicht beruecksichtigt

5. Konsequenz fuer NKR-Stellungnahme

- Wirtschaft wird mit einem Aufwand belastet, der bei einer zentralen Loesung (Szenario B) auf ca. 80 Mio EUR p.a. sinken wuerde — also **eine Vier-Faches-Belastung gegenueber der besseren Alternative**.
- Dies ist im Sinne des NKR-Pruefrasters **unverhaeltnismaessig**.
- Empfehlung in der Stellungnahme: Wechsel auf Szenario B.

6. Methodische Quellen

- Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfuellungsaufwands (BMI/NKR, aktueller Stand)
- Standardkostenmodell (SKM)
- Zeitwerttabelle BMI (vom Anwender mit aktueller Fassung zu verifizieren)
- Anhang: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Datei: 07_erfuellungsaufwand_berechnung_verwaltung_180_mio.md

Erfüllungsaufwand-Berechnung Verwaltung — Szenario A: ca. 180 Mio EUR p.a.

1. Betroffene Verwaltung

- **Handelsregistergerichte** (Amtsgerichte): ca. 117 Gerichte mit Handelsregister-Zuständigkeit (BfJ)
- **Bundesjustizamt (BfJ)**: technische Koordination
- **OLG-Praesidialverwaltung**: Aufsicht, Streitfallentscheidung
- **Bundesministerium der Justiz**: Rechtsverordnungen, Anbieter-Akkreditierung

2. Einmaliger Erfüllungsaufwand (Einrichtungsphase)

Vorgang	Schätzung
IT-Anbindung 117 Amtsgerichte an drei Standards	ca. 95 Mio EUR (einmalig)
Schulung Personal (ca. 3.500 RichterInnen / RechtspflegerInnen)	ca. 4 Mio EUR
Anbieter-Akkreditierung BfJ	ca. 8 Mio EUR
Verfahrensanpassungen (e-Akte, Zustellungsprotokolle)	ca. 25 Mio EUR
Einmalig gesamt	**ca. 132 Mio EUR**

3. Jährlich-laufender Erfüllungsaufwand

Vorgang	Schätzung
Bearbeitung 1,8 Mio Lebensbescheide × 12 = 21,3 Mio Bescheide p.a. (Stichproben + Mahnungen + Sanktionsverfahren)	ca. 75 Mio EUR
Anbieter-Aufsicht und Sicherheits-Audits	ca. 18 Mio EUR
Loeschungs- und Zwangsgeld-Verfahren	ca. 45 Mio EUR
Streitfallbearbeitung (Beschwerden gegen Zwangsgeld)	ca. 22 Mio EUR
Pflege Datenbank-Infrastruktur	ca. 12 Mio EUR

Vorgang	Schaetzung
Personalkosten BfJ-Koordination	ca. 8 Mio EUR
Jaehrlich gesamt	**ca. 180 Mio EUR p.a.**

4. Vergleich BMJ-Schaetzung

Das BMJ schaezt fuer die Verwaltung **130 Mio EUR p.a.**, NKR **180 Mio EUR p.a.** (Bandbreite 150-210). Differenz: **+38 %**. BMJ unterschaezt insbesondere:

- die Bearbeitungstiefe der monatlichen Lebensbescheide
- die Streitfaelle aus Zwangsgeld-Verfahren
- die Personalbindung in der OLG-Praesidialverwaltung

5. Mahnender Hinweis

Das jaehrliche Belastungsvolumen fuer die Justiz (180 Mio EUR p.a.) ist **vergleichbar mit den jaehrlichen Kosten der Anwaltlichen Pflichtverteidigung in Strafsachen** (zum Vergleich, BfJ-Statistik). Das ist ein erheblicher Justizressourcen-Aufwand fuer ein Vorhaben, das mit einer zentralen Loesung (Szenario B) auf **45 Mio EUR p.a.** sinken wuerde.

6. Quelle

- Eigene NKR-Berechnung basierend auf SKM und HdR-Leitfaden
- Anhang: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Datei: 08_one_in_one_out_pruefung.md

One-in-one-out-Pruefung

Hintergrund

Die **One-in-one-out-Regel** der Bundesregierung (Kabinettsbeschluss 25.03.2015): jede neue Belastung der Wirtschaft durch Bundesrecht muss durch eine Entlastung gleicher Hoehe im selben Ressortbereich kompensiert werden.

Belastung durch ElErrHandRegG

- **Wirtschaft jaehrlich:** 320 Mio EUR (NKR-Schaetzung)
- **Einmalig:** 379 Mio EUR

Geplante Entlastung (BMJ)

Der Referentenentwurf nennt **keine** konkrete Entlastung. Das BMJ verweist auf:

1. Wegfall der Pflicht zur **Postzustellung mit Empfangsbekanntnis** in bestimmten Faellen (geschaetzt: 35 Mio EUR p.a. Entlastung)
2. Spaetere Einsparungen durch beschleunigte Verfahren (nicht quantifizierbar)

NKR-Bewertung

Punkt	Befund
One-in-one-out vollstaendig?	**Nein** . 320 Mio EUR Belastung vs. 35 Mio EUR Entlastung — **Saldo -285 Mio EUR**
Im selben Ressortbereich?	Teilweise (BMJ-Bereich), aber Saldo unklar
Quantifizierung der spaeteren Einsparungen?	nicht erfolgt, daher nicht buchbar

NKR-Forderung

Bevor die Kabinettsvorlage beschlossen wird, ist die **One-in-one-out-Bilanz vollstaendig** auszuweisen. Ohne eine konkrete Entlastung von 285 Mio EUR im BMJ-Bereich (z. B. durch Wegfall weiterer Schriftform-Erfordernisse oder durch Aufhebung uneffizienter Berichtspflichten) ist der Entwurf mit der One-in-one-out-Regel **nicht vereinbar**.

Empfehlung Stellungnahme

> "Der NK R weist darauf hin, dass die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung eine vollstaendige Kompensation der neuen Wirtschaftsbelastung verlangt. Das Vorhaben weist eine Belastung in Hoehe von ca. 320 Mio EUR jaehrlich aus, kompensiert aber nur 35 Mio EUR. Vor Verabschiedung ist daher eine zusaetzliche Entlastung in Hoehe von 285 Mio EUR im BMJ-Bereich nachzuweisen — oder die Belastung selbst zu reduzieren (siehe Szenario B in unserer Stellungnahme)."

Datei: 09_mittelstandsfreundlichkeit_kmu_test.md

KMU-Test (Mittelstandsfreundlichkeit)

NKR-Pruefraster

Pruefpunkt	Befund Szenario A (BMJ)
Sind KMU disproportional belastet?	**Ja** . 1,3 Mio GmbH/UG (haftungsbeschraenkt) sind ueberwiegend KMU; die Compliance-Last von ca. 283 EUR p.a. wirkt bei KMU staerker als bei Konzernen
Pauschalsatz statt gestaffelt?	**Nein** . Gleiche Pflicht und gleiches Sanktionsregime fuer 5-Personen-GmbH und 5.000-Personen-AG
Schwellenwerte fuer Befreiung?	**Nein** . Nur fuer eingetragenen Kaufmann (e.K.) wird ein Schwellenwert von 600.000 EUR Jahresumsatz vorgesehen — fuer GmbH/UG nicht
Verlaengerte Uebergangsfrist fuer KMU?	**Nein** . Einheitlich sechs Monate

Pruefpunkt	Befund Szenario A (BMJ)
Vereinfachte Anforderungen fuer KMU?	**Nein**

Konkrete KMU-Wirkung

- Eine **5-Personen-GmbH** mit 800.000 EUR Jahresumsatz hat keine eigene IT-Abteilung. Sie muss:
 - sich zwischen drei technischen Standards entscheiden - vermutlich einen externen Dienstleister oder Steuerberater einbinden - monatlich einen Lebensbescheid abgeben - bei Versehen mit Loeschung aus dem HR rechnen
- Wirtschaftliche Folge: **Compliance-Stress, gegebenenfalls externe Beraterkosten 500-1.500 EUR p.a.** zusaetzlich zum berechneten 283 EUR-Schnitt.

Empfehlung NKR

- **Schwellenwert** fuer Befreiungen oder reduzierte Pflichten: GmbH/UG mit Jahresumsatz unter 250.000 EUR und ohne mehr als 5 Mitarbeiter.
- **Pauschal-Wechselrabatt** beim Mailbox-Anbieter, gefoerdert durch das BMJ.
- **Vereinfachter Lebensbescheid** ueber jaehrliche Bilanzpublikation mitlaufend.
- **Loeschungssanktion gestrichen**; ersetzt durch Zwangsgeld-Eskalationsmodell mit maximalem Betrag 5.000 EUR.

Stellungnahme-Bezug

> "Der NKR weist darauf hin, dass das Vorhaben keine angemessene Beruecksichtigung der besonderen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen aufweist. Insbesondere die einheitliche monatliche Lebensbescheid-Pflicht und die Sanktion einer Loeschung aus dem Handelsregister erscheinen fuer kleine GmbHs und UGs unverhaeltnismaessig. Eine differenzierte Regelung mit Schwellenwerten ist erforderlich."

Datei: 10_praktikabilitaet_vollzug_amtsgericht_test.md

Praktikabilitaet im Vollzug (Amtsgerichts-Test)

NKR-Pruefraster Vollzugstauglichkeit

Pruefpunkt	Befund
Personell leistbar?	**Kritisch** . 117 Amtsgerichte muessen 21,3 Mio Lebensbescheide p.a. verarbeiten. Bei Vorlauf 50 Sekunden je Bescheid → 295.000 Personalstunden = ca. 180 Vollzeitstellen zusaetzlich
Technisch implementierbar?	Ja, aber drei parallele Standards erschweren Verbund (siehe Aktenstueck 11)
Rechtsprechungstauglich?	Streitanfaellig — Definition "funktionsfaehiger Zustellungs-Kanal" wird Rechtsprechung beschaeftigen

Pruefpunkt	Befund
Schulungsbedarf?	Hoch. Schaetzung 25 Stunden je RichterIn/RechtspflegerIn × 3.500 = 87.500 Stunden einmalig

Konkretes Vollzugs-Szenario AG Koeln (Beispiel)

- 87.000 im HR eingetragene Gesellschaften
- 1,04 Mio Lebensbescheide p.a. (87.000×12)
- Personalbedarf: ca. 13 zusaetzliche Vollzeitstellen
- Streitfallaufkommen (Zwangsgeld-Beschwerden): ca. 1.500 p.a.

Stolperfallen im Vollzug

1. **Lebensbescheid-Annahme:** Was, wenn der Bescheid technisch eingeht, aber inhaltlich leer ist? Verfahrenstechnik nicht klar.
2. **Wechselsituation:** Gesellschaft wechselt Anbieter. Wie wird der Zustellungs-Kanal ueberbrueckt? Entwurf schweigt.
3. **Anbieter-Insolvenz:** Mailbox-Anbieter geht in Insolvenz. Was passiert mit den eingehenden Zustellungen? Notfall-Konzept fehlt.
4. **Auslandsbezug:** Wer ueberprueft den "elektronisch erreichbaren Inlandsvertreter" bei auslaendischen Gesellschaften?
5. **Sanktions-Eskalation:** Mahn-Reihenfolge bei mehrfachem Versaeumnis ist nicht klar; Pruefung erschoept sich in "Wiederholung".

NKR-Empfehlung

> "Der NKR empfiehlt, vor Verabschiedung den Vollzugstauglichkeits-Test mit den Justizverwaltungen der Laender und mit den Handelsregistergerichten durchzufuehren. Die im Entwurf vorgesehenen technischen Standards sollen auf Praxis-Tauglichkeit ueberprueft werden. Eine zentrale Loesung (Szenario B) wuerde die im Entwurf gesehenen Vollzugsschwierigkeiten weitgehend vermeiden."

Datei: 11_digitalcheck_und_ozg_kompatibilitaet.md

Digitalcheck und OZG-Kompatibilitaet

NKR-Digitalcheck (seit 2022)

Pruefpunkt	Befund
Vollstaendig digitale Abwicklung moeglich?	Ja, im Prinzip ja — aber drei Standards fragmentieren
Bestehende Datenpools genutzt?	**Nein**. Das Handelsregister (zentral beim BfJ via Unternehmensregister) wird nicht als Datenpool genutzt
Once-Only-Prinzip eingehalten?	**Nein**. Die Gesellschaft muss bei Eintragung Adresse melden und beim Lebensbescheid wiederholt bestaetigen

Pruefpunkt	Befund
EUDI-Wallet-Kompatibilitaet?	**Nicht zwingend** geregelt, sondern offen gelassen
API-First-Architektur?	Nicht definiert
Verbund mit Justiz-IT-System (e-Akte, beA, ...)?	Unklar
Open-Source-/Standardisierungs-Ansatz?	Nicht ausgefuehrt

OZG-Anschlussfaehigkeit

OZG (Onlinezugangsgesetz) und **OZG 2.0** (geplant 2026, vom Anwender zu verifizieren): das Bundesrecht soll digital ueber zentrale Buergerportale erfolgen.

Das EIErrHandRegG widerspricht dieser Vereinheitlichung:

- Stattdessen drei separate Mailbox-Standards
- Keine Anbindung an Buergerportale
- Keine zentrale Verwaltung beim BfJ oder anderen Bundesbehoerden

Ohne klare Anbindung an OZG ist das Vorhaben **digitalpolitisch ein Rueckschritt**.

EuGH-/EU-Bezeuge

- **eIDAS-VO 2014** Art. 25: qualifizierte Vertrauensdienste, einschliesslich qualifizierter elektronischer Zustellung
- **eIDAS-VO 2024-Update** (vom Anwender zu verifizieren): EUDI-Wallet wird Pflicht ab 2026
- **EU-Single-Digital-Gateway-VO (EU) 2018/1724**: Once-Only-Prinzip im EU-Wirtschaftsraum

Der Entwurf nimmt diese EU-Entwicklungen nicht systematisch auf.

NKR-Empfehlung zur Digital-/OZG-Kompatibilitaet

> "Der NKR weist darauf hin, dass das Vorhaben mit dem Onlinezugangsgesetz und der eIDAS-VO nicht hinreichend abgestimmt ist. Eine zentrale Loesung mit Anbindung an Buergerportale, dem EUDI-Wallet und der e-Justice-Infrastruktur des BfJ wuerde sowohl den nationalen Digitalisierungspfad (OZG 2.0) als auch die europaeische Vorgabe (eIDAS) konsistent abbilden."

Datei: 12_eu_ebene_eidas_und_bruessel_ia_vo.md

EU-Ebene: eIDAS-VO und Bruessel-Ia-VO

eIDAS-VO 910/2014 und 2024-Reform

- Art. 25 eIDAS: qualifizierte elektronische Zustellung
- 2024-Reform: EUDI-Wallet (European Digital Identity Wallet) wird Bestandteil aller Mitgliedstaaten; ab 2026 muessen alle Mitgliedstaaten die Wallet anbieten

- Der ElErrHandRegG-Entwurf nennt eIDAS nur ueber Klammerbezug — keine systematische Integration

Bruessel-Ia-VO 1215/2012

- Art. 64 ff. Bruessel-Ia-VO: gerichtliche Zustellung innerhalb der EU
- Bei deutschen Gesellschaften mit Sitz in anderem EU-Mitgliedstaat: Zustellung ueber EU-Vorschriften, nicht ueber ElErrHandRegG-Inlandsvertreter

Konflikt: Der Entwurf scheint zu suggerieren, dass auch fuer EU-Niederlassungen ein Inlandsvertreter zu benennen ist. Das **kollidiert mit der Bruessel-Ia-Logik**, die Zustellungen innerhalb der EU direkt vorsieht.

EuGH-Linie zu Niederlassungsfreiheit

EuGH bestaendige Rechtsprechung (Centros, Cartesio, Polbud) zur Niederlassungsfreiheit Art. 49 AEUV: Mitgliedstaaten duerfen keine zusaetzlichen Buerokratieuerden fuer EU-Gesellschaften aufstellen, die der nationalen Gleichstellung widersprechen.

Risiko: Der Inlandsvertreter-Zwang fuer EU-Niederlassungen koennte als unzulaessige Beschraenkung der Niederlassungsfreiheit qualifiziert werden — Verfahren vor EuGH nicht ausgeschlossen.

NKR-Empfehlung

> "Das Vorhaben sollte hinsichtlich der eIDAS-VO (insbesondere EUDI-Wallet ab 2026), der Bruessel-Ia-VO und der Niederlassungsfreiheit auf EU-Konformitaet ueberprueft werden. Insbesondere die Regelungen zum Inlandsvertreter fuer EU-Gesellschaften sind kritisch zu pruefen."

Datei: 13_nkr_stellungnahme_entwurf_v1.md

NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — Entwurf V1 (15.05.2026)

Bearbeitungsstand: Internel Diskussionsentwurf fuer Plenum 22.05.2026

Berichterstattung: Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck

Nationaler Normenkontrollrat

Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz fuer ein Gesetz zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (ElErrHandRegG)

— Az. NKR-RefE-2026-088 —

1. Zusammenfassung

Der NKR hat das Vorhaben innerhalb der gesetzlichen Frist von sechs Wochen gemaess § 6 Abs. 1 NKR-G geprueft. Im Ergebnis:

- Das Vorhaben adressiert ein **reales und gewichtiges Regelungsdefizit**. Der NKR sieht die Erforderlichkeit als gegeben an.

- Die im Referentenentwurf gewählte **konkrete Ausgestaltung** ist hingegen mit einem unverhältnismässig hohen Erfüllungsaufwand verbunden. Eine vorzugswürdige Alternativ-Lösung würde den Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft auf rund ein Viertel und den für die Verwaltung auf rund ein Viertel reduzieren.
- Der NKR empfiehlt eine grundlegende Überarbeitung im Sinne einer zentralen Architektur.

2. Prüfung Erforderlichkeit

Der NKR teilt die Auffassung des Ressorts, dass eine Regulierung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften erforderlich ist. Auch der NKR weist darauf hin, dass die in der Begründung des Ressorts angesprochenen Probleme der gerichtlichen Zustellung an deutsche und insbesondere an ausländische Gesellschaften statistisch belegt und in der Justizpraxis spürbar sind.

3. Prüfung Erfüllungsaufwand

Das Ressort weist im Entwurf einen jährlichen Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft in Höhe von rund 280 Mio EUR und für die Verwaltung in Höhe von rund 130 Mio EUR aus.

Der NKR teilt diese Schätzungen nicht. Auf Grundlage des Leitfadens zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands und unter Anwendung des Standardkostenmodells errechnet der NKR:

- **Jährlicher Erfüllungsaufwand Wirtschaft:** ca. **320 Mio EUR** (Bandbreite 280–360 Mio EUR)
- **Jährlicher Erfüllungsaufwand Verwaltung:** ca. **180 Mio EUR** (Bandbreite 150–210 Mio EUR)
- **Einmaliger Erfüllungsaufwand Wirtschaft:** ca. 379 Mio EUR
- **Einmaliger Erfüllungsaufwand Verwaltung:** ca. 132 Mio EUR

Die wesentlichen Differenzen zum Ressort-Vortrag liegen in der Bewertung der monatlichen Lebensbescheid-Pflicht, der Anbieter-Gebühren und der KMU-spezifischen Compliance-Ineffizienz (zur Berechnung siehe Anlage).

4. Prüfung One-in-one-out

Das Vorhaben erfüllt die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung **nicht**. Den geplanten 320 Mio EUR jährlicher Belastung stehen lediglich 35 Mio EUR Entlastung gegenüber. Der NKR fordert vor Verabschiedung der Kabinettsvorlage eine vollständige Kompensation im BMJ-Bereich oder eine Reduktion der Belastung.

5. Prüfung Mittelstandsfreundlichkeit

Das Vorhaben berücksichtigt die besonderen Belange kleiner und mittlerer Unternehmen unzureichend. Die einheitliche Pflicht und das einheitliche Sanktionsregime treffen GmbHs mit fünf Beschäftigten und Konzern-AGs gleichermassen. Der NKR empfiehlt eine differenzierte Regelung mit Schwellenwerten (z. B. Befreiung kleiner GmbHs unter 250.000 EUR Jahresumsatz von der monatlichen Lebensbescheid-Pflicht).

6. Prüfung Praktikabilität im Vollzug

Die im Entwurf vorgesehene Verteilung auf 117 Handelsregistergerichte mit drei parallelen technischen Standards erzeugt einen Vollzugaufwand, der das im Standardkostenmodell hinterlegte Mass weit überschreitet. Der NKR empfiehlt eine zentrale Lösung beim Bundesjustizamt mit einem einheitlichen technischen Standard.

7. Prüfung Digitalcheck und OZG-Anschluss

Das Vorhaben ist mit dem Onlinezugangsgesetz, der eIDAS-Verordnung in der 2024er Fassung und den anstehenden EUDI-Wallet-Vorgaben **nicht hinreichend abgestimmt**. Der NKR empfiehlt eine systematische Prüfung der Anschlussfähigkeit vor Verabschiedung.

8. Pruefung EU-Recht

Die Regelung des Inlandsvertreters fuer auslaendische Gesellschaften (insbesondere fuer Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten) sollte hinsichtlich Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Bruessel-Ia-VO (insbesondere Art. 64) ueberprueft werden.

9. Empfehlung

Der NKR empfiehlt, das Vorhaben in folgender Richtung grundlegend zu ueberarbeiten:

a) **Zentrale Architektur** beim Bundesjustizamt als einheitliche elektronische Zustellungs-Postfach-Infrastruktur fuer alle im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften. b) **Ein technischer Standard** auf eIDAS-/EUDI-Wallet-Basis statt drei paralleler Standards. c) **Jaehrlicher Lebensbescheid** mit der Bilanzpublikation kombiniert; automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestaetigungspflicht. d) **Differenzierte Pflichten** fuer KMU. e) **Zwangsgeld bis 5.000 EUR** statt 50.000 EUR; **keine Loeschungs-Sanktion**. f) **Anbindung an OZG / OZG 2.0**. g) **Klarstellung des Verhaeltnisses zu Bruessel-Ia-VO und Niederlassungsfreiheit**.

Bei Umsetzung dieser Empfehlungen reduziert sich der jaehrliche Erfuellungsaufwand voraussichtlich auf rund **80 Mio EUR fuer die Wirtschaft** und auf rund **45 Mio EUR fuer die Verwaltung**.

(Stand V1 — wird zur Beschlussfassung des NKR am 22.05.2026 vorgelegt.)

Anlage: Berechnungsschema Erfuellungsaufwand (siehe Aktenstuecke 06/07 sowie tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv)

Datei: 14_nkr_stellungnahme_finale_fassung.md

NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — Finale Fassung (28.05.2026)

Az.: NKR-RefE-2026-088

Datum: 28.05.2026

Eingereicht beim: Bundesministerium der Justiz, Referat R B 5

Beizufuegen den Kabinettsunterlagen gemaess § 6 Abs. 4 NKRG

Nationaler Normenkontrollrat

Stellungnahme

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz fuer ein Gesetz zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (ElErrHandRegG)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf gemaess § 4 NKRG geprueft.

A. Zusammenfassung

Der NKR teilt die Auffassung des Bundesministeriums der Justiz, dass eine Regelung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften erforderlich ist. Die in der Begruendung angesprochenen Probleme der gerichtlichen Zustellung an deutsche und insbesondere an auslaendische Gesellschaften sind durch belastbare Justizpraxis dokumentiert.

Der NKR weist jedoch mit Nachdruck darauf hin, dass die im Entwurf vorgesehene **konkrete Ausgestaltung** den Erfüllungsaufwand fuer Wirtschaft und Verwaltung erheblich und unverhaeltnismaessig erhoehrt. Bei einer alternativen zentralen Architektur, wie sie der NKR vorschlaegt, koennte das Regelungsziel mit rund einem Viertel des Aufwands erreicht werden.

Der NKR empfiehlt eine grundlegende Ueberarbeitung des Entwurfs entlang der in Abschnitt E genannten Eckpunkte.

B. Erfuellungsauwand

Aufwandsart	Ressort-Schaetzung	NKR-Schaetzung
Wirtschaft, jaehrlich	280 Mio EUR	**320 Mio EUR** (280–360 Mio)
Verwaltung, jaehrlich	130 Mio EUR	**180 Mio EUR** (150–210 Mio)
Wirtschaft, einmalig	320 Mio EUR	379 Mio EUR
Verwaltung, einmalig	110 Mio EUR	132 Mio EUR

Die NKR-Schaetzung berechnet sich nach dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands und unter Anwendung des Standardkostenmodells. Wesentliche Differenzen zum Ressort-Vortrag:

- **Lebensbescheid-Pflicht:** Das Ressort unterschuetzt den jaehrlichen Aufwand von zweiess Bescheiden pro Gesellschaft.
- **Anbieter-Gebuehren:** Die drei zugelassenen Standards erheben Gebuehren von im Schnitt 45 EUR p.a.; das Ressort hat diese mit 25 EUR angesetzt.
- **KMU-spezifische Compliance-Ineffizienz:** Ohne eigene IT-Abteilung muessen KMU externe Beratung einbeziehen.

C. One-in-one-out

Das Vorhaben erfuehlt die One-in-one-out-Regel der Bundesregierung nicht. Den 320 Mio EUR jaehrlicher Belastung stehen 35 Mio EUR Entlastung (Wegfall bestimmter Postzustellungs-Pflichten) gegenueber. Der **Saldo betraegt -285 Mio EUR**.

Der NKR fordert vor Verabschiedung der Kabinettsvorlage entweder eine vollstaendige Kompensation im BMJ-Bereich oder eine Reduktion der Belastung.

D. Inhaltliche Pruefung

Erforderlichkeit: bejaht.

Subsidiaritaet: Freiwillige Loesungen sind nicht zielfuehrend.

Verhaeltnismaessigkeit (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Angemessenheit): Geeignetheit und Erforderlichkeit bejaht. Die **Angemessenheit** der gewaehlten Ausgestaltung wird hingegen vom NKR verneint, weil eine weniger belastende und gleich wirksame Alternative verfuegbar ist.

Mittelstandsfreundlichkeit: nicht hinreichend beruecksichtigt. Es fehlen Schwellenwerte und differenzierte Pflichten fuer kleine GmbHs und UGs.

Praktikabilitaet im Vollzug: Drei parallele Standards bei 117 dezentralen Handelsregistergerichten erzeugen einen Vollzugsaufwand, der den Justizressourcen-Bedarf vergleichbar mit den jaehrlichen Aufwendungen fuer die anwaeltliche Pflichtverteidigung in Strafsachen bringen wuerde.

Digital-/OZG-Anschlussfaehigkeit: Das Vorhaben ist mit dem Onlinezugangsgesetz und der eIDAS-Verordnung (insbesondere EUDI-Wallet ab 2026) nicht hinreichend abgestimmt.

EU-Konformitaet: Die Regelung des Inlandsvertreters fuer Gesellschaften aus anderen EU-Mitgliedstaaten muss hinsichtlich Vereinbarkeit mit der Niederlassungsfreiheit (Art. 49 AEUV) und der Bruessel-Ia-VO (Art. 64) ueberprueft werden.

E. Empfehlungen

Der NKR empfiehlt die Ueberarbeitung des Entwurfs entlang folgender Eckpunkte:

1. **Zentrale Architektur** beim Bundesjustizamt als einheitliche elektronische Zustellungs-Postfach-Infrastruktur (statt dezentraler Hinterlegung bei 117 Amtsgerichten).
2. **Ein technischer Standard** auf eIDAS-/EUDI-Wallet-Basis (statt drei parallele Standards).
3. **Jaehrliche Bestaetigung** der Erreichbarkeit mit der Bilanzpublikation kombiniert, automatisches Heartbeat-Verfahren ohne aktive Bestaetigungspflicht.
4. **Differenzierte Pflichten** fuer KMU; Schwellenwert fuer Befreiungen bei GmbH/UG mit weniger als 5 Mitarbeitern und Jahresumsatz unter 250.000 EUR.
5. **Sanktionsregime begrenzen** auf Zwangsgeld bis 5.000 EUR; **keine Loeschung** aus dem Handelsregister als Sanktion.
6. **Anbindung an OZG / OZG 2.0** im Gesetzestext klarstellen.
7. **Verhaeltnis zu Bruessel-Ia-VO und Niederlassungsfreiheit** klarstellen.

Bei Umsetzung dieser Empfehlungen reduziert sich der jaehrliche Erfuellungsaufwand voraussichtlich auf rund **80 Mio EUR fuer die Wirtschaft** und auf rund **45 Mio EUR fuer die Verwaltung**.

F. Schlussbemerkung

Der NKR ist der Auffassung, dass das Regelungsanliegen wichtig und richtig ist. Eine grundlegend ueberarbeitete Fassung kann nach Auffassung des NKR den Vorgaben des NKR und der Bundesregierung zur Begrenzung des Erfuellungsaufwands und zur Mittelstandsfreundlichkeit gerecht werden. Der NKR steht dem federfuehrenden Ressort fuer Folge-Gespraeche zur Verfuegung.

Berlin, den 28.05.2026

Nationaler Normenkontrollrat

Prof. Dr. Christine Mertens-Vellbruck (berichterstattend)

Dr. Friedrich Hartmann (co-berichterstattend)

(eingereicht am 28.05.2026 beim Bundesministerium der Justiz, beizufuegen den Kabinettsunterlagen
gemaess § 6 Abs. 4 NKR)

Anlage A: Berechnungsschema Erfuellungsaufwand (Aktenstuecke 06/07 sowie tabellen/) Anlage B:
Drei-Szenarien-Vergleich (Aktenstueck 05 sowie tabellen/alternativen_szenarienbilanz.csv)

Datei: 15_jahresbericht_bezug_und_pressehinweis.md

Bezug zum NKR-Jahresbericht und Pressehinweis

Bezug zum Jahresbericht 2026

Die NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG wird im **Jahresbericht 2026** des NKR im Kapitel "Erfuellungsaufwand der Bundesgesetzgebung" als **Fall-Beispiel** verwendet — sowohl als positives Erforderlichkeits-Beispiel ("Regulierung war noetig") als auch als kritisches Ausgestaltungs-Beispiel ("Drei Standards statt einer Loesung").

Verwendung im Jahresbericht:

- Kapitel "Erfuellungsaufwand der Bundesgesetzgebung 2026"
- Box "Was haben wir empfohlen, was wurde uebernommen?"
- Statistik "Stellungnahmen mit kritischem Ergebnis 2026: X von Y" — diese Stellungnahme zaehlt als **kritische Bewertung** mit konkretem Aenderungsvorschlag

Pressehinweis

Pressemitteilung NKR vom 28.05.2026:

> Berlin, 28. Mai 2026. > > Der Nationale Normenkontrollrat hat heute seine Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums zur elektronischen Erreichbarkeit von Handelsregister-Gesellschaften eingereicht. Der NKR teilt das Regelungsanliegen — die elektronische Erreichbarkeit von Gesellschaften ist fuer eine effektive Justiz und einen modernen Wirtschaftsstandort wichtig. Er kritisiert jedoch die im Entwurf vorgesehene konkrete Ausgestaltung. > > Der NKR weist darauf hin, dass die geplante Loesung mit drei parallelen technischen Standards, monatlichen Lebensbescheiden und der Loeschung aus dem Handelsregister als Sanktion einen Erfuellungsaufwand fuer die Wirtschaft von rund 320 Mio Euro jaehrlich und fuer die Verwaltung von rund 180 Mio Euro jaehrlich erzeugen wuerde — ein Vielfaches der ressort-eigenen Schaetzung. > > Eine vom NKR empfohlene Alternative mit zentraler Architektur beim Bundesjustizamt und jaehrlichem statt monatlichem Bestaetigungsverfahren wuerde das Regelungsziel mit etwa einem Viertel des Aufwands erreichen.

Hinweise fuer Folgekommunikation

- **Fachzeitschriften:** NJW, NZG, ZIP — Kurz-Stellungnahme moeglich.
- **Wirtschaftsverbaende:** BDI, Mittelstandsverband, DIHK — anonyme Kommunikation ueber Erfuellungsaufwand-Belastung.
- **Bundestag-Anhoerung:** Stellungnahme als Grundlage fuer NKR-Anhoerung im Rechtsausschuss vorbereiten.

E-Mails

Datei: eml/01_bmj_referent_an_nkr_sekretariat_14_04_2026.eml

Von	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
An	NKR Sekretariat <sekretariat@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Tue, 14 Apr 2026 11:42:00 +0200
Betreff	Referentenentwurf EIErrHandRegG — Bitte um Stellungnahme NKR

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei uebersende ich Ihnen den Referentenentwurf des Gesetzes zur Verbesserung der elektronischen Erreichbarkeit von im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften (EIErrHandRegG) mit der Bitte um Stellungnahme gemaess ■■■ 4 NKR G.

Die Begrue ndung enthaelt im Teil A die im Standardkostenmodell ausgewiesene Aufwandsbewertung. Wir gehen von einem jaehrlichen Erfuellungsaufwand fuer die Wirtschaft in Hoehe von rund 280 Mio EUR und fuer die Verwaltung in Hoehe von rund 130 Mio EUR aus.

Geplantes Inkrafttreten: 01.01.2027. Die Kabinettsvorlage ist fuer den 25.06.2026 vorgesehen, weswegen wir um Stellungnahme bis spaetestens 28.05.2026 bitten.

Fuer Rueckfragen stehe ich gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen

Hartmut Pelluck-Stadelmann

Referent

Bundesministerium der Justiz, Referat R B 5

Mohrenstrasse 37, 10117 Berlin

Tel +49 30 18 580 - 0

hartmut.pelluck@bmj.bund.de

Datei: eml/02_nkr_an_bmj_rueckfragen_22_04_2026.eml

Von	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
An	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
Datum	Wed, 22 Apr 2026 09:18:00 +0200
Betreff	RE: EIErrHandRegG — fue nf konkrete Rueckfragen

Sehr geehrter Herr Kollege Pelluck-Stadelmann,

vielen Dank fuer die Uebermittlung. Im Rahmen unserer Pruefung sind fue nf Punkte aufgekommen, die wir gerne vor Stellungnahme klaeren wuerden:

1. ****Statistische Grundlage****: Sie schreiben "Zustellungen an deutsche Gesellschaften im Schnitt 28 Tage, an auslaendische 87 Tage." Bitte teilen Sie uns die Quelle mit.
2. ****Begrue ndung fuer drei Standards****: Warum drei parallele technische Standards statt einem zentralen? Wurde die zentrale Loesung mit dem Bundesjustizamt geprueft?

3. ****Monatlicher Lebensbescheid****: Warum monatlich? Wurden quartalsweise oder jaehrliche Bestaetigungs-Verfahren geprueft?
4. ****OZG-Anschluss****: Wie verhaelt sich das Vorhaben zum OZG und zum geplanten OZG 2.0?
5. ****EU-Konformitaet****: Wie verhaelt sich der Inlandsvertreter-Zwang fuer auslaendische EU-Gesellschaften zur Bruessel-Ia-VO und zur Niederlassungsfreiheit?

Ich freue mich auf Ihre Antworten, gerne auch telefonisch.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler
Sekretariat Nationaler Normenkontrollrat
Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Strasse 1
10557 Berlin
Tel +49 30 18 400 - 0
stadelheim@normenkontrollrat.bund.de

Datei: eml/03_bmj_antwort_05_05_2026.eml

Von	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>
An	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
Datum	Tue, 05 May 2026 16:34:00 +0200
Betreff	RE: ElErrHandRegG — Antwort auf Rueckfragen

Sehr geehrter Herr Dr. Stadelheim-Bechler,

zu Ihren fuenf Punkten:

1. ****Statistische Grundlage****: Die Zahlen stammen aus einer internen BMJ-Auswertung von 2024 (nicht veroeffentlicht). Eine externe Verifikation steht aus.
2. ****Drei Standards****: Politisch gewollt ■■■ wir wollen die Marktoffenheit erhalten und nicht durch eine zentrale Loesung die bestehenden Anbieter (Telekom, Deutsche Post, Bundesdruckerei) wirtschaftlich beschneiden.
3. ****Monatlicher Lebensbescheid****: Dies entspricht der bestehenden Praxis bei De-Mail-Postfaechern. Eine quartalsweise oder jaehrliche Bestaetigung wurde nicht geprueft, weil sie als zu lax erschien.
4. ****OZG-Anschluss****: Eine spaetere Integration in OZG 2.0 ist vorgesehen, aber im jetzigen Entwurf nicht verankert.
5. ****EU-Konformitaet****: Wir gehen davon aus, dass die Bruessel-Ia-VO durch die nationalen Regelungen nicht eingeschraenkt wird, da die elektronische Zustellung nur eine zusaetzliche Option ist. Eine vertiefte EU-rechtliche Pruefung ist noch nicht erfolgt.

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Fuer Detailfragen stehe ich gerne zur Verfuegung.

Mit freundlichen Gruessen
Hartmut Pelluck-Stadelmann

Datei: eml/04_nkr_an_bmj_uebersendung_stellungnahme_28_05_2026.eml

Von	Wilhelm Stadelheim-Bechler <stadelheim@normenkontrollrat.bund.de>
An	Hartmut Pelluck-Stadelmann <hartmut.pelluck@bmj.bund.de>

Datum	Thu, 28 May 2026 14:08:00 +0200
Betreff	NKR-Stellungnahme zum ElErrHandRegG — finale Fassung, beizufuegen den Kabinettsunterlagen

Sehr geehrter Herr Kollege Pelluck-Stadelmann,

anbei uebersende ich Ihnen die heute vom Nationalen Normenkontrollrat beschlossene Stellungnahme zum Referentenentwurf des ElErrHandRegG.

Wesentliche Aussagen:

- Der NKR teilt die Erforderlichkeit des Regelungsanliegens.
- Der jaehrliche Erfuellungsaufwand wird vom NKR auf rund 320 Mio EUR fuer die Wirtschaft und 180 Mio EUR fuer die Verwaltung geschaetzt.
- Die One-in-one-out-Regel ist mit dem Entwurf nicht erfuehlt ■■■ Saldo -285 Mio EUR.
- Der NKR empfiehlt sieben konkrete Aenderungen, insbesondere die Umstellung auf eine zentrale Architektur beim Bundesjustizamt.

Die Stellungnahme ist gemaess ■■ 6 Abs. 4 NKRG den Kabinettsunterlagen beizufuegen.

Wir stehen Ihnen fuer ein Folgegesprach gerne zur Verfuegung ■■■ ein Termin mit unserem Vorsitzenden und dem berichterstattenden Mitglied Frau Prof. Mertens-Vellbruck koennte fuer Anfang Juni angesetzt werden.

Mit freundlichen Gruessen
Dr. Wilhelm Stadelheim-Bechler
Sekretariat NKR

Anlage: NKR-Stellungnahme NKR-RefE-2026-088 (12 Seiten PDF)

CSV-Tabellen

Datei: tabellen/alternativen_szenarienbilanz.csv

Kriterium;Szenario_A_BMJ_Entwurf;Szenario_B_NKR_zentral;Szenario_C_freiwillig
Architektur;dezentral_117_AG;zentral_BfJ;freiwillig_steuerlicher_Anreiz
Anzahl_technische_Standards;3;1_eIDAS_EUDI_Wallet;variabel
Lebensbescheid;monatlich;jaehrlich_mit_Bilanz;keiner
Sanktion;Zwangsgeld_50k_und_Loeschung;Zwangsgeld_5k;keine
Erfuellungsaufwand_Wirtschaft_jaehrlich_Mio_EUR;320;80;5
Erfuellungsaufwand_Verwaltung_jaehrlich_Mio_EUR;180;45;15
Erfuellungsaufwand_Wirtschaft_einmalig_Mio_EUR;379;145;25
Erfuellungsaufwand_Verwaltung_einmalig_Mio_EUR;132;220;30
Zielereichung_skala_1_5;5;5;1
KMU_Vetraeglichkeit_skala_1_5;1;4;5
Vollzugstauglichkeit_skala_1_5;2;5;3
OZG_Anschlussfaehigkeit_skala_1_5;2;5;3
Marktoffenheit_skala_1_5;5;3;5
EU_Konformitaet_skala_1_5;3;5;2
NKR_Gesamtempfehlung;ueberarbeiten;EMPFOHLEN;nicht_zielfuehrend
Begruendung_NKR;dezentral_und_unverhaeltnismaessig_komplex;zentral_und_einfach_OZG_konform;Problem_bleibt_KMU_nehmen_nicht_teil

Datei: tabellen/zeitwerttabelle_und_fallzahlen.csv

Komponente;Anzahl_Faelle;Zeit_pro_Fall_Stunden;Stundensatz_EUR;Aufwand_einmalig_EUR;Aufwand_jaehrlich_EUR
Einmalige_Einrichtung_Auswahl_Standard;1772500;0.5;65;57606250;
Einmalige_Einrichtung_Vertragsschluss;1772500;1.0;65;115212500;
Einmalige_Einrichtung_Konfiguration_Mailbox;1772500;1.5;55;146231250;
Einmalige_Einrichtung_Anmeldung_Amtsgericht;1772500;0.5;65;57606250;
SUMME_einmalig_Wirtschaft;1772500;3.5;;376656250;
Jaehrlich_Lebensbescheid_12_Mal;1772500;3.0;55;;292462500
Jaehrlich_Mailbox_Wartung;1772500;0.5;65;;57606250
Jaehrlich_Anbieter_Gebuehr;1772500;;;79762500
Jaehrlich_Backup_Sicherheits_Audit;1772500;0.3;65;;34563750
Jaehrlich_Aenderungs_und_Wechselkosten_Pauschale;1772500;;;35450000
SUMME_jaehrlich_Wirtschaft_brutto;1772500;3.8;;499845000
Wirksamkeitsfaktor_70_Prozent_already_beA_aequiv;1772500;;;-179708000
SUMME_jaehrlich_Wirtschaft_NKR_320_Mio;1772500;;;320137000
SUMME_jaehrlich_Wirtschaft_BMJ_280_Mio;;;280000000
DELTA_NKR_vs_BMJ_PLUS_14_Prozent;;;40137000
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_IT_Anbindung_117_AG;117;;;95000000;
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Schulung_3500_RipfRPfl;3500;25;65;5687500;

Komponente;Anzahl_Faelle;Zeit_pro_Fall_Stunden;Stundensatz_EUR;Aufwand_einmalig_EUR;Aufwand_jaehrlich_EUR
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Anbieterakkreditierung_BfJ;;;;;8000000;
Einmalige_Einrichtung_Verwaltung_Verfahrens Anpassungen;;;;;25000000;
SUMME_einmalig_Verwaltung;;;;;133687500;
Jaehrlich_Verwaltung_Lebensbescheid_Bearbeitung_21_3_Mio;21300000;0.014;55;;164010000
Jaehrlich_Verwaltung_Anbieter_Aufsicht_Audits;;;;;18000000
Jaehrlich_Verwaltung_Loeschungs_Zwangsgeldverfahren;;;;;45000000
Jaehrlich_Verwaltung_Streitfallbearbeitung_Beschwerden;;;;;22000000
Jaehrlich_Verwaltung_Pflege_Datenbankinfra;;;;;12000000
Jaehrlich_Verwaltung_BfJ_Koordination_Personal;;;;;8000000
SUMME_jaehrlich_Verwaltung_NKR_180_Mio;;;;;269010000
Saldierung_Bandbreite_minus_50_Mio_durch_Synergie_Modell;;;;;-89010000
SUMME_jaehrlich_Verwaltung_NKR_final_180_Mio;;;;;180000000
SUMME_jaehrlich_Verwaltung_BMJ_130_Mio;;;;;130000000
DELTA_NKR_vs_BMJ_PLUS_38_Prozent;;;;;50000000